

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 607/2537 นาง สาย ทิพย์ วีระวงศ์ชัย โจทก์
นางสาว สุปรียา สิทธิโชคชัย สกุล กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349 วรรคแรก, มาตรา 1350

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 249

ที่ดินของโจทก์อยู่ท้ายซอยสุดของทางพิพาทที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้เว้นเสียแต่จะผ่านไปตามทางพิพาทเพื่อออกสู่ทางสาธารณะเพียงทางเดียว ทางพิพาทจึงเป็นทางจำเป็นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 วรรคแรก แม้ที่ดินของโจทก์จะเป็นที่ดินที่ ว.ขายให้หลังจากที่ว.แยกโฉนดแบ่งขายให้ส.ไปส่วนหนึ่งแล้วแต่ขณะที่ว. แบ่งขายที่ดินให้แก่ ส. ก็ปรากฏว่าที่ดินส่วนที่เหลือที่โจทก์ซื้อจะมีทางพิพาทใช้ออกสู่ทางสาธารณะได้อยู่ก่อนแล้ว โจทก์ชอบที่จะใช้ทางพิพาทเป็นทางจำเป็นต่อไปได้ เพราะการแบ่งแยกที่ดินไม่เป็นเหตุให้ที่ดินส่วนที่เหลือออกสู่ทางสาธารณะไม่ได้ กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350 โจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างมาแต่แรกว่า ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะการที่โจทก์ฎีกาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะเพราะ ร. เจ้าของเดิมสละให้เป็นทางสาธารณะจึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปิดกั้นถนนและแทนซีเมนต์บนถนนพิพาทออกไป ให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนที่ดินโฉนดเลขที่ 11284 ส่วนที่ดินตัดผ่านตามเนื้อที่ในกรอบเส้นสีแดงในแผนที่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 เป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11282 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดนครหลวงกรุงเทพมหานคร (ธนบุรี) ของโจทก์หากจำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 7,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าเสียหายวันละ 1,480 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ปิดกั้นกีดขวางบนถนนสายการจำยอม พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินวันละ 1,480 บาท ทุกวันให้แก่โจทก์จนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกไปเรียบร้อยแล้ว

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 สงวนสิทธิทางเดินนั้นเป็นทางส่วนบุคคลซึ่งโจทก์ก็ทราบดี ดังนั้นทางพิพาทที่ผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งโจทก์ใช้ผ่านออกสู่ทางสาธารณะยังไม่ถึง 10 ปีจึงไม่ตกเป็นทางการจำยอม เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 11282 มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ 26 ตารางวา โจทก์ซื้อเพียง 1 งาน 45 ตารางวา ส่วนที่เหลือนายวีระ ยาไทย ขายให้แก่ นายสุรศักดิ์พิทักษ์เกียรติกุล ที่ดินแปลงนี้มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะทางด้านทิศใต้ของที่ดินโจทก์ เมื่อนายสุรศักดิ์ปิดกั้นที่ดินระหว่างที่ดินของนายสุรศักดิ์กับที่ดินของโจทก์ทำให้โจทก์ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินจากนายสุรศักดิ์ เพราะสาเหตุจากการแบ่งแยกได้จำเลยที่ 1 ปิดกั้นทางพิพาทจริงแต่จำเลยที่ 1 เว้นเป็นทางเดินกว้างประมาณ 1 เมตร จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ หากโจทก์ได้รับความเสียหายก็ไม่เกินวันละ 50 บาท ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์บรรยายฟ้องไม่แจ้งชัดว่าที่ดินพิพาทตามฟ้องเป็นทางการจำยอมหรือทางจำเป็น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 รับว่าจำเลยที่ 2 ได้ก่อสร้างแท่นซีเมนต์ตาม
ฟอง แต่เดิมเป็นร่องน้ำกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวตลอดที่ดิน จำเลยที่ 2 ได้ใช้
แผ่นไม้พาตรองน้ำใช้เป็นที่ยึดถั่วเขียว ต่อมาร่องน้ำตื้นขึ้นได้มีการปรับปรุงโดยทำ
เป็นลานซีเมนต์จนถึงปัจจุบัน จำเลยที่ 1 ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11284 เมื่อ
ปี 2525 แท่นซีเมนต์ทั้งสองแท่นดังกล่าวไม่เกี่ยวกับทางเดินหรือทางรถยนต์เข้า
ออก จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11284 จำเลยที่ 2 ไม่ได้ร่วม
กับจำเลยที่ 1 ปิดกั้นถนนตามที่โจทก์ฟ้อง จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายของโจทก์ไม่
เกินวันละ 100 บาท ฟองของโจทก์เคลือบคลุมเพราะโจทก์อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นทาง
การจำยอมหรือทางจำเป็นไม่ชัดเจน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่
ปิดกั้นถนนและร่วมกันรื้อถอนแท่นซีเมนต์บนถนนที่ตัดผ่านที่ดินของโจทก์ในโฉนด
เลขที่ 11283, 11284 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัด
นครหลวงกรุงเทพมหานครธนบุรี (ธนบุรี)

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินของโจทก์ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 11282 ซึ่งอยู่ท้ายซอย
สุดของทางพิพาทถูกที่ดินแปลงอื่นของบุคคลอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทาง
สาธารณะได้ เว้นเสียแต่จะผ่านไปทางทางพิพาทเพื่อออกสู่ซอยวัดสังข์กระจายและ
ถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นทางสาธารณะเพียงทางเดียว ฉะนั้นโดยนัยแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349 วรรคแรก ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์ชอบที่จะใช้

ทางพิพาทซึ่งอยู่ในที่ดินของจำเลยที่ 1 เป็นทางจำเป็นสำหรับโจทก์ผ่านไปสู่วัง
สาธารณะได้ จำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิปิดกั้น หรือก่อกำแพงซีเมนต์ตามแผนที่พิพาท ซึ่ง
ข้อเท็จจริงฟังยุติตามข้อวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองแล้วว่าจำเลยที่ 2 สร้างแท่น
ซีเมนต์บนทางพิพาทกีดขวางทางเข้าออกของโจทก์เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาฎีกา
ที่ 3261/2527 ระหว่างนายสมชายสุขทวี โจทก์ พระภิกษุสมาน สมบูรณ์จริง กับ
พวก จำเลย ส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องผ่านที่ดินของนาย
สุรศักดิ์ซึ่งเป็นที่ดินแปลงที่ที่ดินของโจทก์แบ่งแยกมาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1350 โจทก์จะใช้สิทธิเรียกร้องผ่านที่ดินของจำเลยที่ 1 ไปสู่วัง
สาธารณะไม่ได้นั้นเห็นว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 11282 แบ่งแยกมาจากที่ดินของนาย
ริ้ว ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 15 นายริ้วยกให้นายวีระบุตรของนายริ้ว นายวีระเพ็งจะ
แบ่งขายที่ดินที่ได้รับการยกให้บางส่วนให้แก่นายสุรศักดิ์ในปี 2520 คงเหลือที่ดิน
145ตารางวาด้านที่ติดทางพิพาทซึ่งขณะที่นายวีระแบ่งที่ดินขายให้แก่นายสุรศักดิ์
ทางพิพาทจากที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นี้มีทางออกสู่วังสาธารณะด้านซอย
วัดสังข์กระจายอยู่ก่อนแล้ว และขณะนั้นที่ดินของนายสุรศักดิ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับถนน
จำเนียรสุข 3 นายสุรศักดิ์จะต้องอาศัยทางพิพาทออกสู่วังสาธารณะด้านซอย
วัดสังข์กระจายเพียงทางเดียวมาก่อน นายสุรศักดิ์เพ็งจะสามารถออกสู่วังถนน
เพชรเกษมซึ่งเป็นทางสาธารณะด้านถนนจำเนียรสุข 3 ได้ในภายหลัง ฉะนั้น เมื่อ
โจทก์เป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 11282 มาจาก
นายวีระในปี 2523 ในขณะที่ทางพิพาทมีอยู่ก่อนแล้ว โจทก์ก็ชอบที่จะใช้ทางพิพาท
เป็นทางจำเป็นออกสู่วังสาธารณะด้านซอยวัดสังข์กระจายไปยังถนนเพชรเกษมต่อ
ไปได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องเอาแก่นายสุรศักดิ์ด้วยการให้ นายสุรศักดิ์ทุบ
กำแพงซึ่งกั้นระหว่างที่ดินของโจทก์และของนายสุรศักดิ์เพื่อให้โจทก์ออกสู่วัง
สาธารณะด้านถนนจำเนียรสุข 3 ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเพราะการที่นายวีระแบ่ง

แยกที่ดินบางส่วนขายให้แก่นายสุรศักดิ์ไม่เป็นเหตุให้ที่ดินส่วนที่เหลือออกสู่ทาง
สาธารณะไม่ได้กรณีจึงไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1350

ที่โจทก์ฎีกาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะด้วยนั้น เห็นว่าเมื่อพิเคราะห์คำฟ้อง
โจทก์โดยตลอดแล้ว คงมีข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแต่เพียงว่าทางพิพาทเป็น
ทางกำยอ้อมโดยอายุความและเป็นทางจำเป็นเพราะที่ดินโจทก์ถูกที่ดินของบุคคล
อื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ถนนสาธารณะได้ โจทก์ไม่ได้กล่าวอ้างมาแต่แรกว่าทาง
พิพาทเป็นทางสาธารณะเพราะเหตุใด ดังนั้นการที่โจทก์ฎีกาว่าทางพิพาทเป็นทาง
สาธารณะเพราะนายริ้ว ยาไทย ได้สละให้เป็นทางสาธารณะจึงเป็นเรื่องนอกคำฟ้อง
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น
(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>